



Judit Strömpl, Ph.D.
Tartu Ülikool

Õigusemõistmise kaks paradigmata ja sotsiaaltöö väärtused

Taastava õiguse väärtused, nagu sotsiaaltöö omadki, on suunatud solidaarse ühiskonna arendamisele, inimsuhete parandamisele, inimeste lõimumisele ja kogukondade tervendamisele.

Artikkel käsitleb taastava õiguse teoreetilisi aluseid ja põhimõtteid ning võrdleb seda traditsioonilise, karistusel põhineva kriminaalõigusega.

Kriminaalpoliitika peamine jõupingutus on suunatud õigusrikkumiste ärahoidmisele ja vähendamisele; õigusrikkude rehabiliteerimisele, st korduskuritegude vältimisele ja elanikkonna üldise turvalisuse kindlustamisele.

Kuritegu ja karistus

Inimkonna ajaloo jooksul on kuritegevuse ennetamiseks, kurjategijate parandamiseks ja retsidiivsuse ärahoidmiseks kasutatud erisuguseid meetmeid. Karm karistus ja avalikud hukkamised pidid suurendama elanikkonna hirmutunnet kuritegevuse ees ning rahuldama õiglustunnet ja kättemaksuhimu

kurjategija suhtes. Selline skeem tundub lihtne ja loogiline, ja sellesse usuvad ka tänapäeva kriminaalpoliitika kujundajad, kuid paraku ei tööta see kuigi hästi.

Tõendite kohaselt ei ole kuritegevus ning kaugeltki mitte retsidiivsus sugugi väiksem riikides, kus on ranged karistused, nt pikaajaline vanglakaristus. Miks ei õnnestu kuritegevust ennetada elanikkonna hirmutamise kaudu? Miks jooksevad liiva pidevad vanglareformid? Miks ei tööta ka paljud alternatiivsed karistusviisid, nt kriminaalhooldus, üldkasulik töö, elektrooniline valve jms?

Võib-olla on õigus Durkheimil (1895), kelle õpetuse järgi on kuritegevusel ühiskonna arengus positiivne funktsioon. Nimelt väidab ta, et kuritegevus üldiselt arendab ühiskonna solidaarsust ja moraali

selle kaudu, et elanikkonna seadusekuulekas osa vastandub õigusrikkujatele; seadusekuulekas inimene ei taha olla kurjategija moodi ja püüab vältida kõiki neid märke, mis võiksid teha ta õigusrikkuja sarnaseks.

Kurjategijate karistamises ja tõrjumises peegeldub ühiskonna hukkamõistev suhtumine õigusrikkujasse, mis on Durkheimi teooria kohaselt vajalik ühiskonna moraali ja eetika arenemiseks ning solidaarsustunne tugevdamiseks. Miski ei ühenda inimesi paremini kui ühine vaenlane – sel juhul õigusrikkuja.

Samas sai Durkheim sotsioloogina aru, et ka kurjategija on ühiskonna liige ega kao kuhugi. Kõik need meetmed, mis on suunatud kurjategija „parandamisele”, mõjutavad eelkõige ühiskonna seadusekuulekat osa; kurjategija aga täidab ühiskonna tellimust, kogedes samal ajal ühiskonna pahameelt ja karistuse kaudu talle tekitatud piina (vt Christie 1981).

Karistuspoliitika ajalugu tõdeb, et karmid karistused, sh pikk vanglakaristus, ei vähenda kuritegevust ega retsidiivsust, pigem vastupidi. Durkheimil on osaliselt õigus, kuid kas võime nõustuda, et see on ainuõige vastus kuritegevusele? Ilmselt mitte. Juba mõnda aega üritavad kriminaalpoliitika kujundajad arendada alternatiivseid meetmeid kuritegevusele reageerimiseks. Üks alternatiiv on taastav õigus.

Taastav õigus kui alternatiivne vastus kuritegevusele

Krista Klausi selle numbri artiklis (lk 61) on viide Nils Christie artiklile, mida ma soovin veidi täiendada. Tuntud Norra kriminoloog Nils Christie ütles 31. märtsil 1976 Sheffieldi ülikooli kriminoloogiauuringu keskuse avamiskõnes välja mõtte, mis tähistab paradigmapuutust kriminaalõiguse arengus. Kõnes ja aasta hiljem ilmunud

lühikeses artiklis (Christie 1977) pööras Christie tähelepanu professionaliseerumise soovimatule mõjule: selle käigus kaotavad spetsialistid ametijuhendeid ja seadusähte järgides oma inimlikkuse ja paindlikkuse, mida on ometi vaja, et mõista elulisi ja ainulaadseid olukordi.

Õigusrikkuja ise on ühiskonna liige ning tema tegevust mõjutavad ta enda kogemused, seetõttu võtab ühiskond ka vastutuse õigusrikkuja käekäigu eest.

Christie kritiseerib riiklikku sekkumist inimeste vahelistesse konfliktidesse, sest sel juhul muutub konflikt omandiks, mille riik on tema sõnul inimestelt kaaperdanud. Inimesed jäetakse ilma oskustest lahendada oma probleeme ise ja see kahjustab kogukondi ning inimsuhteid. Konfliktid on inimsuhte loomulik osa, millega käib kaasa ka oskus neid lahendada. Kui inimesed saavad lahendada oma konflikte ise, tugevdab see suhteid ja kogukondi. Aga kui riik võtab konfliktide lahendamise enda kätte ning delegerib selle professionaalsetele juristidele, on tagajärjeks see, et inimesed kaotavad võime ja oskuse oma suhteid reguleerida. Alternatiivina traditsioonilisele kriminaalõigusele pakub ta taastavat õigust.

Christie juhib tähelepanu sellistele olulistele taastava õiguse asjaoludele nagu ohvri, toimepanija ja tunnistajate emotsionaalne seotus konfliktiga, mida pole prokuröri, kohtunikul ega advokaadil. Nad käituvad oma ameti ja eriala juhiste järgi, pigem ratsionaalselt kui emotsionaalselt. Riikliku süüdistaja (prokuröri) esitatud süüdistus avaldab süüdistatavale kordades vähem mõju, võrreldes kannatanu suust kõlava

süüdistusega, kellel on ka süüdistatava silmis õigus olla vihane.

Tõsi, liiga suur emotsionaalne seotus konfliktiga võib takistada konflikti lahendamist. Just sel põhjusel tekib omakohus – see oligi kunagi vendeta tekkimise põhjus. Seetõttu mängib taastava õiguse praktikas olulist rolli kolmas osaline – erapooletu isik, kel on head vahendamisoskused ja kes on kogukonna liige, st kannab kogukonna väärtusi. Kunagi täitsid seda rolli kogukonnas austatud isikud, kogukonnavanemad, nüüd aga spetsiaalse ettevalmistusega vabatahtlikud vahendajad. Vahendaja peamine ülesanne on luua turvaline õhkkond, kus kannatanu, süüdistatav ja vajaduse korral ka teised teoga seotud inimesed kohtuvad ja lahendavad konflikti üheskoos.

Peamine jõupingutus ei ole suunatud juhtunu põhjuste väljaselgitamisele, vaid tekitatud kahju heastamisele, eesmärgiks taastada konfliktieelne olukord. Siit ka nimetus.

Taastava õiguse rõhuasetused

Taastava õiguse „vanaisaks” nimetatud Howard Zehr (2002) on seda defineerinud kui protsessi, millesse kaasatakse võimaluse korral kõik need inimesed, kes on seotud toime pandud teoga.

Taastav õigus põhineb järgmistel alusmõistetel: 1) kahju (ingl *harm*) – siin on mõeldud kahjustatud asjaosalist, kelleks võib olla üks või mitu inimest, aga ka laiem kogukond ning õigusrikkuja ise. Kõik inimesed kannatavad kuritegevuse tagajärjel, sest see kahjustab nende turvatunnet, tekitab pingeid ja rikub suhteid; 2) kohustus (ingl *obligation*) – mida peab tegema õigusrikkuja, aga ka kogukond või ühiskond laiemalt, et taastada ühiskonnas usaldus ja solidaarsus; 3) osalemine/kaasatus (ingl *engagement*) – kõigi legitiimsete huviliste

Taastava õiguse eesmärgid

- hoolitseda kõigi, ent ennekõike enim kahjustatud asjaosaliste vajaduste eest;
- võimaldada süüdistataval võtta vastutus oma tegude eest ning heastada tekitatud kahju endale, ohvrile ja kogukonnale;
- tervendada kahjustatud osalisi ja kogukonda ning ühiskonda tervikuna;
- vähendada kuriteo kordumise tõenäosust;
- arendada turvalist kogukonda ning üldist rahu (Zehr 2002).

aktiivne osalemine kahju heastamises (ohvrid, õigusrikkujad, kogukonnaliikmed).

Sellest lähtuvalt sõnastab Zehr (2002) taastava õiguse eesmärgid (vt infokasti).

Zehr (2013; vt ka Zehr ja Gohar 2003) ei vastanda niivõrd taastavat õigust karistavale õigusele, kuivõrd rõhutab, et eesmärk on keskenduda suhete taastamisele ja kogukonna tervendamisele. Kui suhete taastamiseks on vaja õigusrikkujat karistada (nt kui ta ei tunnista oma süüd, ei võta vastutust ega soovi heastada tekitatud kahju), on see kohane vastus õigusrikkumisele, kuid samal ajal tuleb edasi tegeleda ka tekitatud kahju heastamisega, sest karistamine iseenesest ei tähenda veel seda, et õigusrikkuja võtab süü omaks (vt nt Foucault 1975/2014). Sellepärast kasutatakse paljudes riikides taastava õiguse meetodeid töös vangla-karistust kandvate ja kriminaalhooldusele suunatud õigusrikkujatega (Kangur 2020, Marder 2020).

Taastav õigus vs kriminaalõigus

Tabelis 1 (lk 12) välja toodud vaated püstitavad kolm peamist küsimust, mida karistusel

Tabel 1. Kriminaalõiguse ja taastava õiguse vaated õigusrikkumisele (Zehr ja Gohar 2003, 19; Zehr 2013, 33–34)

Karistusel põhinev kriminaalõigus	Taastav õigus
Kuritegu on üleastumine seaduste ja riigi vastu.	Kuritegu on üleastumine inimeste ja kohustuste vastu.
Keskendutakse süüdistusele minevikus toimunu eest; üleastumine tekitab süülsust.	Keskendutakse probleemi lahendamisele, st tulevikule; üleastumine tekitab kohustusi.
Vaenulik suhe ja protseduuriline normatiivsus.	Dialoog ja läbirääkimine kui norm.
Kuritegu käsitletakse konfliktina indiviidi ja riigi vahel.	Kuriteo all mõistetakse konflikti inimeste vahel.
Üks trauma, mida tekitab õigusrikkuja, asendatakse teisega, mida tekitatakse õigusrikkujale.	Sihiks on sotsiaalse trauma parandamine, kõigi asjaosaliste tervenemine.
Toetab individualistlike, võistlusel põhinevaid väärtusi.	Toetab vastastikkust toetust ja inimsuhteid.
Õigus nõuab riigilt süüdistuse esitamist (süülsuse kindlaksmääramist) ja õigusrikkujale valu kehtestamist (karistust).	Õigus kaasab ohvraid, toimepanijaid ja kogukonnaliikmeid püüdlusesse asja parandada.
Keskendutakse õigusrikkujate väljateeninud karistamisele – kättemaks.	Keskendutakse ohvri vajadustele ja õigusrikkuja vastutusele tekitatud kahju parandamisel – lõimimine.

Tabel 2. Kolm peamist küsimust (Zehr ja Gohar 2003, 20)

Karistusel põhinev kriminaalõigus	Taastav õigus
1. Mis seadusi on rikutud?	1. Keda kahjustati?
2. Kes seadust rikkus?	2. Mis on kahjustatu vajadused, et kahju heastada?
3. Missuguse karistuse on ta ära teeninud?	3. Kelle kohustus on neid vajadusi rahuldada?

põhinev kriminaalõigus ja taastav õigus esitavad (vt tabel 2).

Taastav õigus ja sotsiaaltöö väärtused

Taastav õigus käsitleb konfliktina iga-sugust õigusrikkumist, mille juured on ühiskonnas ja sotsiaalsetes protsessides, mitte üksikindiviidis, ning mis kahjustavad rohkem või vähem kõiki ühiskonnaliikmeid. Õigusrikkuja ise on ühiskonna liige ning tema tegevust mõjutavad ta enda kogemused ja teiste inimeste reaktsioon neile. Seetõttu võtab ühiskond ka vastutuse õigusrikkuja

käekäigu eest. Tema tõrjumine ühiskonnast ei aita kaasa ühiskonna arengule, pigem tekitab see pingeid, sest keegi ühiskonnaliikmetest pole kaitstud selle eest, et ka tema tegevus võib kedagi kahjustada ja sel juhul võib olla just tema see, keda ühiskond tõrjub.

Ilmselt ei saa nõustuda Emile Durkheimiga, et tõrjumine tugevdab ühiskonna solidaarsust. Pigem teeb seda hoolimine ja lõimimine. Ja kui võrrelda taastava õiguse ja sotsiaaltöö väärtusi, siin näeme palju ühist, nt inimsuhete parandamine; vastandumine tõrjumisele ja diskrimineerimisele, iga inimese väärtustamine; inimõigus ja õigus väärrikale

menetlemisele; suhete tervendamine/parandamine; kogukondade tugevdamine.

Mis juhul taastav õigus ei sobi?

Mida rohkem Eesti inimesed taastava õiguse kohta teavad, seda omasemaks see lähenemine muutub. Paljud nõustuvad arvamusega, et noorte õigusrikkujate ja kergemate üleastumiste puhul (nt koolikonfliktid) tasub seda ehk proovida, kuid ikka ja jälle tekib kahtlus, kas seda võiks kasutada ka raskete, eriti isikuvastaste kuritegude puhul. Kahtlejate loogika väljendub küsimuses: „Miks peaks nt raske kuriteo üle elanud vägistatud naine või kuriteo tagajärjel oma lähedased kaotatud inimene kohtuma vägistaja või mõrvariga?”

Ühiskonna solidaarsust tugevdab hoolimine ja lõimimine.

Kuid kas raske kuriteo toime pannud inimene ei pea võtma vastutust oma teo eest? Ja kas raske kuriteo ohvriks ei ole õigust kurjategijale otse välja öelda, missugust valu ja kannatust talle kuritegu põhjustas? Ka süüdlane võib tahta väljendada siirast kahetust kannatanule oma teo pärast, mida ta tegi impulsiivselt, olles alko- või narkojoobes.

Vägistamise juhtumite puhul on just kannatanutele oluline näha vägistajat teises olukorras, kus ta on n-ö tavaline inimene ega oma ohvri üle füüsilist võimu. Selline kohtumine võib lõpetada vägistaja eneseõigustamise, et see ei olnud vägistamine, vaid lihtsalt seks, mida kannatanu ise tahtis. Kannatanule võib mõjuda teraapiliselt see, kui ta saab välja öelda oma seisukoha, lubada välja oma emotsioonid ja lõpetada enesesüüdistamise. Seega ei määra taastaval õigusel põhineva praktika kasutamist kuriteo raskus, vaid selle siht: kurjategija peab kahetsema tehtut ja võtma vastutuse. Igal juhul teeb otsuse kannatanu ning kohtumine toimub vaid siis, kui mõlemad osalised on selleks valmis.

Kuigi nende ridade kirjutaja on taastava õiguse kirglik pooldaja, peab siiski tõdema, et taastav õigus ei ole universaalne ravim kõigile hädadele. Kui õigusrikkuja eesmärk on teha sihikindlalt haiget, nt lähisuhtevägivalla või institutsionaalse kiusamise juhtumid (nt koolikiusamine), st õigusrikkuja teab, et tema tegevus teeb haiget ja just sellepärast ta seda teeb, siis taastav õigus ei tööta. Siis tuleb rakendada muid meetmeid, mis välistavad õigusrikkuja kokkupuute kannatanuga. Kuid ka sel juhul peab olema tegevuse keskpunktis alati nõrgema osalise – kannatanu – heaolu.

Viidatud allikad

- Christie, N. (1977). Conflicts as property. *The British Journal Of Criminology*. 17(1), 1–15.
- Christie, N. (1981). Limits to Pain. Oslo-Bergen-Tromsø: Universitetsforlaget.
- Durkheim, E. (1895). Les règles de la méthode sociologique (Sotsioloogia meetodite reeglid).
- Foucault, M. (1975/2014). Valvata ja karistada: vangla süünd (tõlk. M. Lepik). Tallinn: Ilmamaa.
- Kangur, J. (2020). Personaalne peegeldus taastava õiguse võimalustele kinnipidamisasutustes. *Sotsiaaltöö* 4, 25–30.
- Marder, I. D. (2020). Taastava kriminaalhoolduse üleschitamine. *Sotsiaaltöö* 4 (veebis).
- Zehr, H. (2013). Retributive justice, restorative justice. Raamatus: Johnstone, G. (toim.). *A Restorative Justice Reader*, 2. tr. London, New York: Routledge, 23–35.
- Zehr, H., Gohar, A. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. USA: GoodBooks.
www.unicef.org/tdad/littlebookkrjpakaf.pdf. (24.11.2020).